



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/265/2024
מס' בקשה: 6/350/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף אליעזר פרידמן 22 פתח תקוה
באמצעות ב"כ: עו"ד פנטילט אורי

המבקשת:
(הנתבעת)

נגד

1. סמוחה ראובן אסף
 2. סמוחה שושנה
 3. סמוחה אדוארד יחזקאל
- כולם באמצעות ב"כ: עו"ד הוכמן עובדיה ואח'

המשיבים:
(התובעים)

החלטה

לפני בקשת המבקשת, למחיקת התביעה על הסף (להלן - "הבקשה"). אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, וכן בכתב התביעה, מצאתי כי יש לקבל את הבקשה בחלקה, להלן נימוקיי:

הרקע העובדתי הנדרש לבקשה

1. ענייננו בבית משותף אשר אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים אך ראוי להירשם ככזה, ברחוב אליעזר פרידמן 22 פתח תקוה, הידוע כחלקה 136 גוש 6401 (להלן - "הבית המשותף").

2. בתאריך 30.4.2024 הוגש כתב תביעה לצו עשה על ידי המשיבים (להלן - "המשיבים") במסגרתו התבקש להורות לנציגות הבית המשותף אליעזר פרידמן 22 פתח תקוה (להלן - "המבקשת") לתקן את הליקויים בגג הבניין הגורמים לרטיבות בדירת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/265/2024
מס' בקשה: 6/350/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשיבים, לתקן את הנזקים שנגרמו בשל הרטיבות בדירת המשיבים וכן לאפשר למשיבים גישה לגג הבניין וזאת על ידי מתן עותק ממפתחות הגישה לגג.

3. בתאריך 29.5.2024 הגישה המבקשת את הבקשה שבכותרת, בבקשה נכתב כי יש למחוק או לדחות את כתב התביעה על הסף או לחילופין להורות על תיקון כתב התביעה וזאת עקב ניסוח מבזה, מביש ומשתלח.

4. המשיבים הגישו את תגובתם בתאריך 2.6.2024 (להלן - "התגובה לבקשה").

5. יצוין כי שני הצדדים הגישו מסמכים נוספים, ללא שניתנה להם כל רשות לעשות כן. כך למשל, בתאריך 18.6.2024, הגישו התובעים מסמך שכותרתו "הודעת התובעים על צירוף תצהיר מטעמם", בתאריך 30.6.2024, הגישה הנתבעת מסמך שכותרתו "בקשה מטעם הנתבעת למתן החלטה", ובתאריך 30.6.2024, הגישו התובעים מסמך שכותרתו "בקשה למחיקת טענות מבקשתה של הנתבעת למתן החלטה ובקשה לחייבה בהוצאות שכר טרחת עו"ד". מכיוון שמסמכים אלו הוגשו ללא שניתנה לצדדים רשות לעשות כן, במסגרת החלטה זו, לא מצאתי מקום להידרש למסמכים אלו, אך הם יקבלו ביטוי במסגרת הוצאות הבקשה, וזאת בשים לב לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות").

בקשת המבקשת בקצרה

6. לטענת המבקשת, יש לדחות או למחוק את התביעה נגדה על הסף וזאת נוכח ניסוחו באופן מבזה, מביש ומשתלח ובניגוד גמור ומפורש להוראות תקנה 32 לתקנות. לחילופין להורות למשיבים להגיש כתב תביעה מתוקן המנוסח באופן מכבד, מכובד וראוי.

7. נטען כי עיון בכתב התביעה שהוגש - אם וככל שהדבר בכלל אפשרי ונסבל, לרבות נוכח המלל הרב והצפיפות הרבה של הפסקאות, השורות והאותיות (הקטנות, כשלעצמן), - מעלה ומגלה כי שובצו בו לרוב ביטויים בוטים, עולבים, מכפישים, מבזים, מבישים ומשתלחים, הן כלפי הנתבעת, בכלל והן כלפי מי מנציגיה, באופן אישי, בפרט שאותם נציגים, עושים מלאכתם בהתנדבות מלאה, ולכן בוודאי שאינם ראויים ליחס מבזה, מביש ומשתלח שכזה, ולא כל שכן להיות לקלס, לשנינה ולמשיסה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/265/2024
מס' בקשה: 6/350/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. כל זאת, לצד פסקאות רבות, המנוסחות בפאתוס ובאריכות יתרה ומיותרת, והכוללות הגיגים, הרהורים, "דיונים" ואמוציות, כמו-גם נושאים וטענות (מוכחשים) אשר אין בינם לבין בירור המחלוקות העומדות ביסוד תובענה זו, דבר וחצי דבר (ומה-גם, שנושאים אלה ממילא אינם בסמכותו של כב' המפקח) - כגון פרק ז, לכתב התביעה (על כלל תתי-סעיפיו), שכותרתו (המדברת בעד עצמה...): "מכתב התראה אמיתי או זעקת כאב מדומה! דיון משפטי סביב טענות לפגיעה בשמה הטוב של אחת מחברי הנציגות, על ידי התובע!"

9. נטען כי הדברים הללו והתנהלות זו לא רק מנוגדים להוראות התקנות שפורטו לעיל, אלא אף להוראות תקנות 3(ב), 4, 11(3) ו-14(א) לתקנות ולפיהן, חובתם של בעלי דין ובאי-כוחם לנהוג בתום לב ובהגינות, ולסייע לביהמ"ש בקיום המוטל עליו, לרבות מיקוד הפלוגות האמיתיות שבמחלוקת; שלא להשתמש לרעה בהליכים, ובכלל זה שלא להשהות את ההליך או להטריד בעל דין; וכן, כי בחלקו השני יכול כל כתב התביעה רק את "תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ומתי נולדה", ובחלקו השלישי יכול כל פירוט העובדות המשמשות יסוד לתביעה, ובלבד ש"תכליתו לסייע בהבהרת המחלוקות ובמיקוד הפלוגות שבין בעלי הדין".

10. אין לתת יד למשיבים לרמוס ולשסות בבוטות שכזו את כבודם ושם הטוב של נציגי הנציגות, וכל זאת במסגרת כתב טענות וללא שום קשר, תכלית או תועלת לבירור הפלוגות והמחלוקות (ואפילו להבנתן) –וכן בהתנהלות שאינה מהווה אלא שימוש מובהק לרעה, מצדם, בהליכים.

11. בהקשר זה כבר נפסק כי "עקרון תום הלב מטיל על בעלי דין לנהוג בהגינות וביושר האחד כלפי השני. "שדה הקרב" המשפטי אינו נטול רסן גם אם מחוצה לו בעלי-הדין חשים איבה עמוקה ואף פעלו בחוסר תום לב האחד כלפי השני במישורים משפטיים אחרים.

תגובת המשיבים בקצרה

12. המשיבים מתנגדים בתוקף לכל טענה שהועלתה על ידי המבקשת בבקשתה, בטענה שהן חסרות בסיס עובדתי ומוצגות באופן כללי מדי. נטען כי המבקשת עיוותה במכוון את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/265/2024
מס' בקשה: 6/350/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענותיהם בכתב התביעה באמצעות ציטוטים סלקטיביים, מתוך כוונה לפגוע בזכויותיהם הבסיסיות, כולל הזכות לגישה לערכאות, חופש הביטוי והליך הוגן. המשיבים טענו כי פעולות הנתבעת מהוות ניסיון פסול להשתיקם ולמנוע מהם להשמיע את טענותיהם. הם מבקשים מכב' המפקח לדחות את בקשת המבקשת, בטענה שהיא מתעלמת לחלוטין מהטענות המהותיות ומתמקדת בפרטים טכניים.

13. המשיבים אינם מתנגדים באופן עקרוני לבקשות לשינוי מועדים, כל עוד שינויים אלו אינם מעכבים או מאריכים שלא לצורך את ההליך המשפטי. לכן, המשיבים אינם מתנגדים להעניק למבקשת את הארכה המבוקשת, גם אם כב' המפקח יחליט לדחות את בקשת המבקשת.

14. טענת המבקשת בדבר שיבוץ ביטויים בוטים בכתב התביעה היא טענה כללית ומוכחשת, ללא כל ביסוס עובדתי. המשיבים יטענו בתוקף כי כל הטענות בתביעה מבוססות על עובדות, וכי אין מניעה לכלול בהן ביקורת חריפה על התנהלות המבקשת ונציגיה כלפיהם. תיאורים אלו משקפים את המציאות ללא התקפות אישיות, וחוסר הנוחות של המבקשת מהאמת אינו הופך את הלשון בלתי הולמת.

15. המשיבים מדגישים כי הצגתם המפורטת והברורה של העובדות והטיעונים המשפטיים הייתה הכרחית כדי לחשוף במלואה את הסיטואציה בפני כב' המפקח, וזאת במטרה להבהיר את חומרת הפגיעה הקניינית והנזקים שנגרמו להם על ידי המבקשת ונציגיה.

16. נטען כי השימוש בביטויים נחרצים וחדים בכתב התביעה ביחס להתנהלות הפסולה של המבקשת ונציגיה, לא הופך את התביעה ל"מבזה ומשתלחת". העובדה שהתיאורים והעובדות המפורטות בכתב התביעה מציגים את המבקשת ומעשיה באור שלילי, לא גורעת מתוקפם. לא בכדי, המבקשת נמנעה מלהתמודד עם גוף הטענות או להפריכן, ובמקום זאת הסתפקה בטענות כלליות על אופן ניסוחן.

17. העובדה כי נציגי המבקשת מתנדבים, טענה המוכחשת על ידי המשיבים בשל היעדר מידע וסירוב המבקשת לחשוף את פנקסי ההכנסות וההוצאות, לא מעניקה להם חסינות מפני ביקורת על התנהלות בלתי הולמת במסגרת תפקידם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/265/2024
מס' בקשה: 6/350/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. תקנה 32 לתקנות סדר הדין האזרחי, האוסרת על ניסוח "מבזה, מביש או משתלח" בכתבי טענות, תחול רק כאשר דברים אלו נועדו לפגוע באופן אישי בכבודו של הצד השני.

19. יש לאפשר הצגת טיעונים עובדתיים ומשפטיים, גם אם הם בוטים וביקורתיים, כל עוד הם מתייחסים למעשים ולהתנהלות חמורה ודורסנית של הצד שכנגד. זאת, מתוך רצון לשמור על ערכי היסוד של ההליך השיפוטי ההוגן - חשיפת האמת ועשיית הצדק. בתי המשפט הכירו בהבחנה בין פגיעה אישית אסורה לבין ביקורת לגיטימית הנקטת בתום לב במסגרת סעיף 15(4) לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 על "הבעת דעה... מעשיו... במידה שהם נתגלו באותה התנהגות". פרשנות זו ראוי כי תחול גם לגבי תקנה 32 לתקנות סדר הדין האזרחי. הרעיון שאין להגביל ביקורת על התנהגות והתנהלות מעוגן בערכים בסיסיים של השיטה המשפטית. דיון פתוח בפעולות חיוני לצורך בירור העובדות ויישום אפקטיבי של הדין.

דיון והכרעה

20. תקנה 32 לתקנות קובעת כי: "**כתב טענות ינוסח באופן שאינו מבזה, מביש או משתלח**". בעבר, הוסדר נושא זה, במסגרת תקנה 91 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, שקבעה כי: "**בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להורות כי יימחק או יתוקן כל ענין בכתב טענות שאין בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו. כמו כן רשאי בית המשפט או הרשם להורות על מחיקה או על תיקון של כתב טענות שלא קויימו לגביו הוראות תקנות אלה**".

21. בבג"ץ 1430/21 עוה"ד עודד הוכהאוזר נ' מיכאל תמיר, שופט בית המשפט המחוזי מרכז (נבו) (11.04.2021) נקבע כי "פעמים רבות נפסק כי בית המשפט לא יאפשר לבעלי הדין להתבטא לפניו, בכתב או בעל-פה, בלשון משתלחת, ובאופן פוגעני, משפיל או מעליב. ניתן להתבטא בדרך מכבדת, גם כאשר עסקינן בטענות חמורות, הנוגעות להתנהלות לא ראויה מצד אדם או גוף כלשהו".

22. בהתאם לפסיקה, "לבית המשפט הדין בתובענה שיקול דעת רחב בתיקון כתבי טענות אולם עליו לעשות שימוש זהיר בסמכות למחוק חלקים מכתבי הטענות שכן אין זה מתפקידו לערוך את כתבי הטענות ומשום שמשמעותה המעשית של מחיקת סעיפים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/265/2024
מס' בקשה: 6/350/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היא סילוק על הסף של חלק מן ההליך" [רע"א 6060/14 תומר תשובה נ' יוניון מוטורס בע"מ, בפסקה 6 (נבו 02.11.2014) והאסמכתאות שם; רע"א 9934/16 אירג' קרמנשהצ'י נ' טיזאבי ביזאן (נבו 18.01.2017)].

23. עוד נקבע בפסיקה כי "טענה עשויה להיחשב מבישה עד כי יש להורות על מחיקתה מכתב הטענות... מקום שבו הטענה פוגעת בכבודו של אדם שיש לו זיקה להתדיינות אך היא אינה רלוונטית להקשר בו הועלתה" [רע"א 5308/10 צבי ויליגר נ' אלי רייפמן, בפסקה 7 (נבו 27.10.2010)].

24. בפסיקה הובאו דוגמאות למקרים, שבהם כתב הטענות ייחשב כמביש. כך למשל נפסק כי כתב טענות, שמועלות בו השתלחויות נגד בתי המשפט, מוסדות ציבור או נגד חלקים מהציבור בישראל, אינו ראוי לחצות את מפתנו של בית המשפט [ע"א 7041/21 עיסה סלימאן מוסה נ' רשות הפיתוח (נבו 13.03.2022) רע"א 4975/21 אתרי דור נ' מי לוד - תאגיד המים והביוב של לוד, בפסקה 4 (נבו 08.08.2021); ע"א 2611/23 פלוני נ' פלוני (נבו 09.04.2023)]. כך גם לגבי כתב טענות הכולל קללות או ביטויים ותיאורים שאינם ראויים [ע"א 5865/21 ימין ניסים חברה לבניין ופיתוח בע"מ נ' אנדי הנדסה ייזום וביצוע בע"מ, בפסקה 12 (נבו 07.10.2021)].

25. לכך יש להוסיף כי על פי הדין, בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן [ראו והשוו רע"א 661/17 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק (הקרן) אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (נבו 16.2.2017)]. כך, על פי הוראות תקנה 41 לתקנות, שעניינה מחיקה על הסף, או מכוח תקנה 43 לתקנות שעניינה דחיית תביעה על הסף.

26. ובמיושם לענייננו, המבקשת העלתה טענות בנוגע לאופי ניסוח וכתובת כתב התביעה על ידי המשיבים, ביחס לסעיפים 10 (ג), 10 (ד), 24 (א), 24 (ב), 24 (ג), סעיף י בעמוד 11, וסעיף יא בעמ' 12, בכתב התביעה.

27. עיינתי היטב בסעיפים שאליהם הפנו המשיבים, וביחס לרובם, לא מצאתי כי אופן הניסוח והכתיבה מנוגדים להוראות תקנה 32. אכן, המשיבים בכתב התביעה מתארים את טענותיהם מנקודת מבטם ועל פי תחושותיהם הסובייקטיביות שייתכן שהן ציוריות לפרקים, אך השפה שבה השתמשו המשיבים ברוב המקרים לא עולה כדי להיחשב כמבישה עד כדי הצורך למחוק את כתב טענותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/265/2024
מס' בקשה: 6/350/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. אלא ששונים הם פני הדברים, ביחס לאמור בסעיף 24 א לכתב התביעה, שבו נטען ביחס לאחת מחברות הנציגות בבית המשותף, בין השאר "צביעותה, חוסר יושרה, אטימות לבה וטיפשותה המופלגת בכל הנוגע לעניינים שבין אדם וחברו". אין מקום לאפשר ביטויים מעליבים כגון אלו, בכתב טענות.

29. משכך, ולאור האמור לעיל, אני מקבל את הבקשה בחלקה, וכך המשיבים יגישו בתוך עשרים ימים מהיום, כתב תביעה מתוקן, כך שבסעיף 24 א לכתב התביעה, יימחקו בארבע השורות האחרונות – המשפטים המופיעים בין המילים "מגונות" ועד "ועיקר". כתב ההגנה יוגש על ידי המבקשת, בהתאם למועדים הקבועים בתקנות.

30. אשר להוצאות הבקשה - בהתאם לתקנה 53 לתקנות ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות. בשים לב לכך שהבקשה התקבלה בחלקה בלבד, ובשים לב לכך שהצדדים הגישו מסמכים שונים ללא שניתנה להם הרשות לעשות זאת, מצאתי לנכון להורות שכל צד יישא בהוצאותיו בקשר עם הבקשה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ח סיון תשפ"ד, 04 יולי 2024, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין